

契約書レビュー：原液販売契約書 日本語版

レビュー日：2026年6月5日 使用ツール：contract-review skill

書類タイプ：国際原液販売契約書

依頼者のポジション：売主（甲＝クラックス合同会社）

リスクレベル：● 中程度（ドラフトとして良くできているが、空欄と1点の重大リスクあり）

ステータス：ドラフト（未署名）

⚠ 署名前アラート（空欄・未添付）

項目	箇所
契約締結日	冒頭・署名欄
買主情報（会社名・住所・代表者）	冒頭
最低発注数量（MOQ）	第5条
契約期間（__年間）	第17条
遅延損害金利率（__%）	第7条5項
別紙A（TDS）未添付	参照のみ

主要条件サマリー

条件	内容	条文
単価	USD \$5,000/L（EXW日本）	第4条
支払条件	100%前払い（T/T）	第7条
リスク移転	EXW — 日本国内引渡し完了時	第8条
責任上限	当該ロットの購入代金	第13条
準拠法	日本法	第19条
管轄	東京地方裁判所（第一審専属）	第19条

条件	内容	条文
契約期間	____年間（要記入）	第17条
価格改定	30日前書面通知で可	第4条3項
解除権	売主のみ一方的解除権あり	第17条2項

● 重大リスク

第19条：管轄 — 東京地裁のみ（UAE相手に執行困難）

「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」

- ・ **問題：** UAE企業相手に東京地裁判決を執行するには、UAE国内で別途承認手続きが必要。実際上ほぼ不可能に近い
- ・ **マーケット標準：** 国際B2B契約では ICC（パリ）または SIAC（シンガポール）仲裁が主流
- ・ **交渉力：** 高（文書内の注記でも変更を推奨している）
- ・ **弁護士への依頼：** ICC仲裁条項への変更案を作成してもらう
- ・ **代替案（暫定）：**

＞「本契約に関して生じる一切の紛争は、ICC仲裁規則に従い、シンガポールを仲裁地として、英語にて行われる仲裁により最終的に解決されるものとする。」

● 要確認事項

①前文：製品名の記載揺れ

「製品名：kichi / Protocare XOP」

- ・ ドバイ出展ブランドは「吉 -kichi-」に統一済みのはず。「Protocare XOP」を併記し続けるか確認が必要

②第5条：MOQ未記入

- ・ 1L単位で売なのか、最低5Lなのかで契約上の取引規模が大きく変わる
- ・ 弁護士送付前に吉岡さんと決定しておくことを推奨

③第17条：契約期間未記入

- ・ 初回は1年+更新オプション付きが交渉上セーフティ

④第7条5項：遅延損害金利率未記入

- ・ 日本の商事法定利率は現在年3%程度（変動制）
- ・ 国際契約では年8～12%を明示することが多い

⑤テリトリー・独占権条項の不在

- ・ 現状は何も書いていない＝非独占として解釈される
- ・ UAE代理店から独占権要求が来る可能性が高い
- ・ 弁護士に「独占権付与の場合の条件・解除基準条項」のひな型を依頼する

● 売主に有利な点（良くできている）

条項	評価
100%前払い必須（第7条）	強力な売主保護
EXW引渡し（第8条）	リスクを早期に買主へ移転
責任上限＝当該ロット代金のみ（第13条）	標準的で適切
施工結果は一切保証しない（第12条）	適切な免責
売主のみ一方的解除権（第17条2項）	売主有利
NDA違反で即時解除可（第17条2項1号）	IP保護に有効
輸入規制・通関は全て買主責任（第9・15条）	適切
日本語版優先（第20条6項）	売主（日本）有利

弁護士への確認優先リスト

優先	依頼内容
●	第19条：ICC仲裁条項への変更案を作成
●	テリトリー独占条項のひな型（独占/非独占 選択式）
●	遅延損害金利率の国際標準を踏まえた推奨値
●	第12条の免責範囲がUAE法上も有効か確認

優先	依頼内容
	英語版との整合性チェック

総評： 売主保護の観点では良く設計されているドラフトです。管轄条項（第19条）のICC仲裁への変更と、空欄5箇所の記入が署名前の最優先事項です。